主題精選：事實上處分 📝 未讀
共收錄 1 篇文章。
1. 土地法34-1事實上處分
發布日期: 2018-03-08
內文
各位同學好今日專欄特別再針對106年底所修正之土地法34-1執行要點再作一些補充說明。尤
其今年或明年考試的同學一定要特別注意喔！
其中，第三點規定本法條第一項所定處分，以有償讓與為限，不包括信託行為及共有物分割；
所定變更，以有償或不影響不同意共有人之利益為限；所定設定地上權、農育權、不動產役權
或典權，以有償為限。
亦即當共有人多數決處分、變更、設定(地、育、不、典)整筆土地時，必須以有償為限，為什
麼呢？當然是因為多數決會損及少數共有人利益，而必須要保障少數共有人能得到應有之對
價。
而當中特別注意，在修正本次要點前，本多解釋認為土34-1所指處分包含事實上處分及法律上
處分，惟本次修正之後，已特別排除事實上處分，係因事實上之處分行為，恆使共有不動產歸
於消滅，且以無償為常，對不同意之共有人無補償之道。
上述立法理由特別請同學注意，並且背熟！
注：本文圖片存放於 ./images/ 目錄下